ESTUDO PRÉVIO — O PODER EXECUTIVO EM TRÊS ATOS DE 2026

Direito Constitucional — Organização dos Poderes · DIRBN.04 · Módulo 6 · II Unidade

Nome completo: _____

Atividade individual, em substituição à aula de 06/11/2026.

Valor: 1,0 ponto na II Unidade.

Prazo: 12/11/2026, às 23h59, pelo e-mail institucional do professor.

Assunto do e-mail: Estudo Prévio Executivo - Nome Completo - DIRBN.04

O Que Fazer

1. Leia o **Módulo 6 - O Poder Executivo**, na página da disciplina, blocos 1 a 5. Disponível em: https://wildpoxx.github.io/direito-constitucional/organizacao-dos-poderes/materiais/modulo-6-poder-executivo.html

2. Retome, no **Módulo 5**, os itens sobre **veto** e **medida provisória**. Disponível em: https://wildpoxx.github.io/direito-constitucional/organizacao-dos-poderes/materiais/modulo-5-processo-legislativo.html

3. Para o **Ato 3**, consulte também, no **Módulo 7**, o bloco 3, sobre a composição do STF e o papel do Senado. Disponível em: https://wildpoxx.github.io/direito-constitucional/organizacao-dos-poderes/materiais/modulo-7-poder-judiciario-funcoes-essenciais-justica.html

4. Tenha à mão a **Constituição Federal**, no texto compilado do Planalto. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

5. Leia a ficha de cada um dos três atos abaixo e as notícias indicadas.

6. Responda às **nove perguntas** (A, B e C de cada ato), em **5 a 10 linhas cada**.

7. Envie as respostas num único arquivo, em Word ou PDF, com seu nome completo no início, para o e-mail institucional do professor.

Como Responder

Cada resposta deve **indicar o dispositivo da Constituição** que fundamenta a conclusão e **aplicá-lo ao caso**.

Não se avalia sua opinião política sobre o mérito dos atos. Avalia-se a leitura constitucional: quem pode praticar o ato, por qual fundamento, com quais limites e sob qual controle.

Fontes. As notícias indicadas vêm de fontes oficiais: Agência Senado, Agência Câmara, Congresso Nacional, Agência Brasil e Supremo Tribunal Federal. São elas que recomendamos como fonte de pesquisa. Fique à vontade para buscar mais informações em outros sites de notícias e equivalentes; não há problema nisso. Se usar alguma informação que não esteja na ficha, indique de onde ela veio.

A atividade é **individual**. Respostas idênticas ou de texto colado sem relação com o material não serão pontuadas.

Ato 1 - O Veto Ao PL Da Dosimetria (Janeiro A Maio De 2026)

Ficha. Em **8 de janeiro de 2026**, o Presidente da República vetou **integralmente** o PL nº 2.162/2023, que reduzia as penas de crimes contra o Estado Democrático de Direito cometidos em contexto de multidão, como os de 8 de janeiro de 2023. A mensagem de veto invocou inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. Em **30 de abril de 2026**, em sessão conjunta, o Congresso Nacional **derrubou o veto**: 318 votos a 144 na Câmara e 49 a 24 no Senado, ressalvados trechos sobre progressão de regime. O Presidente da República não promulgou a lei no prazo constitucional, e em **8 de maio de 2026** o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou a **Lei nº 15.402/2026**, hoje questionada no STF.

Notícias (fontes oficiais):

Agência Senado, 09/01/2026 - Veto de Lula à redução de penas por atos antidemocráticos divide governo e oposição. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/01/09/veto-de-lula-a-reducao-de-penas-por-atos-antidemocraticos-divide-governo-e-oposicao

Agência Câmara, 28/04/2026 - Votação de veto a projeto que reduz penas de condenados pelo 8 de janeiro gera debate entre deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1266993-votacao-de-veto-a-projeto-que-reduz-penas-de-condenados-pelo-8-de-janeiro-gera-debate-entre-deputados/

Agência Senado, 30/04/2026 - Congresso derruba veto e possibilita redução de penas pelo 8 de janeiro. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/04/30/congresso-derruba-veto-e-possibilita-reducao-de-penas-pelo-8-de-janeiro

Agência Senado, 08/05/2026 - Davi Alcolumbre promulga Lei da Dosimetria. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/05/08/davi-alcolumbre-promulga-lei-da-dosimetria

A. Em que inciso do art. 84 está a competência que o Presidente exerceu ao vetar? Ao vetar, ele age como chefe de Estado ou como chefe de governo? Explique, indicando também os dois fundamentos possíveis de um veto e qual deles corresponde a cada motivo invocado na mensagem.

B. Por que a Lei nº 15.402/2026 foi promulgada pelo Presidente do Senado, e não pelo Presidente da República? Indique o dispositivo constitucional, o prazo envolvido e quem promulgaria se o Presidente do Senado também não o fizesse.

C. Suponha que um parlamentar afirme que vetar uma lei aprovada pelo Congresso "afronta o Legislativo" e justificaria o impeachment. À luz do art. 85 e da Lei nº 1.079/1950, explique se o exercício regular do veto pode configurar crime de responsabilidade. Em seguida, indique o caminho constitucional que o Congresso tem para reagir a um veto com o qual não concorda e, em contraste, descreva em poucas linhas o rito do impeachment: quem autoriza, com que quórum, quem julga e quando o Presidente é afastado.

Ato 2 - A Medida Provisória Que Proibiu As Bets (Setembro De 2026)

Ficha. Em **25 de setembro de 2026**, o Presidente da República editou a **Medida Provisória nº 1.394/2026**. Ela proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa (as "bets") em todo o país, extingue as autorizações concedidas às empresas e determina a devolução dos saldos aos apostadores. A exposição de motivos, assinada por Ministros de Estado, apoia-se em dados de saúde pública e de endividamento das famílias. A MP prevê um comitê de fiscalização cuja composição será definida em regulamento. Paralelamente, o governo enviou ao Congresso o **PL nº 5.477/2026**, que cria crimes ligados à exploração e à divulgação das bets. Associações do setor ajuizaram ações diretas no STF (ADIs 8.024, 8.027 e 8.028), sob relatoria do Ministro Luiz Fux, que convocou audiência pública para 3 de novembro de 2026.

Notícias (fontes oficiais):

Agência Senado, 28/09/2026 - MP proíbe bets e determina encerramento das operações em 30 dias. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/09/28/mp-proibe-bets-e-determina-encerramento-das-operacoes-em-30-dias

Agência Senado, 28/09/2026 - Chega ao Congresso projeto que torna crime a exploração de bets. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/09/28/chega-ao-congresso-projeto-que-torna-crime-a-exploracao-de-bets

Agência Câmara, 28/09/2026 - Medida provisória proíbe o funcionamento de bets no Brasil. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/1306939-medida-provisoria-proibe-o-funcionamento-de-bets-no-brasil

Congresso Nacional - Tramitação da MPV 1.394/2026. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/175871

Supremo Tribunal Federal, 28/09/2026 - Associações questionam no STF medida provisória que proíbe bets. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/associacoes-questionam-no-stf-medida-provisoria-que-proibe-bets/

A. Qual é o fundamento constitucional para o Presidente editar uma medida provisória (indique o inciso do art. 84 e o art. 62)? Quais são os pressupostos que ela deve atender? Desde quando a MP produz efeitos? Explique os prazos de vigência e o que acontece se ela não for convertida em lei.

B. Por que os novos crimes foram propostos num projeto de lei separado, e não na própria medida provisória? Indique a vedação e o dispositivo em que ela está. Se o Congresso rejeitar a MP, o Presidente pode editar outra de mesmo conteúdo na mesma sessão legislativa? Fundamente.

C. A ficha diz que a composição do comitê de fiscalização será definida “em regulamento”. Que ato o Presidente edita para isso, com base em qual inciso do art. 84, e qual é o limite desse ato? Se o regulamento for além da lei, o que o Congresso pode fazer? Por fim, explique o papel dos Ministros de Estado que assinam a exposição de motivos e referendam os atos do Presidente (art. 87, parágrafo único).

Ato 3 - A Indicação De Jorge Messias Ao STF (Abril De 2026)

Ficha. Com a aposentadoria antecipada do Ministro Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025, o Presidente da República indicou para a vaga o Advogado-Geral da União, **Jorge Messias**. A mensagem chegou ao Senado em abril de 2026. Em **29 de abril de 2026**, depois da sabatina, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a indicação por 16 votos a 11. No mesmo dia, porém, o Plenário a **rejeitou** em votação secreta: 34 votos favoráveis, 42 contrários e 1 abstenção. Eram necessários 41 votos favoráveis. Foi a primeira rejeição de um indicado ao STF desde 1894. No dia seguinte, o Congresso derrubou o veto da dosimetria (Ato 1). Em **25 de outubro de 2026**, o Presidente foi reeleito. Até o início de novembro, a vaga seguia aberta.

Notícias (fontes oficiais):

Agência Senado, 29/04/2026 - Indicação de Jorge Messias ao STF é rejeitada pelo Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2026/04/29/indicacao-de-jorge-messias-ao-stf-e-rejeitada-pelo-senado

Agência Brasil, 29/04/2026 - Senado rejeita indicação de Messias para STF. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-04/senado-rejeita-indicacao-de-messias-para-stf

A. Em que inciso do art. 84 está a competência para nomear Ministro do STF? Que requisitos o indicado deve preencher (art. 101) e qual é o papel do Senado nessa nomeação, com o quórum exigido? Por que, depois da votação de 29 de abril, o Presidente não podia nomear Jorge Messias?

B. Compare essa nomeação com a de um **Ministro de Estado** (arts. 84, I, e 87): requisitos, participação do Senado e forma de exoneração. Por que a Constituição trata as duas nomeações de modo tão diferente?

C. Na mesma semana, o Senado rejeitou o indicado do Presidente e o Congresso derrubou o seu veto. Relacione os dois episódios com o que o Módulo 6 chama de **presidencialismo de coalizão**. Explique por que, mesmo com essas derrotas, o Presidente não perde o cargo, ao contrário do que poderia acontecer num sistema parlamentarista. Por fim, reeleito em outubro, quando começa o novo mandato do Presidente e qual dispositivo permitiu que ele concorresse sem deixar o cargo?

Critério De Pontuação

Situação	Pontuação
As nove respostas entregues no prazo, com dispositivo constitucional indicado e aplicado ao caso	1,0
Entrega incompleta, fora do prazo, sem fundamentação ou com texto copiado	Zero

Material elaborado com apoio de Inteligência Artificial Generativa (Claude, da Anthropic) para pesquisa assistida com verificação de fontes e estruturação das questões. Seleção dos atos, conferência das fontes e responsabilidade acadêmica: Prof. Mario Bastos. Declaração conforme a Portaria CNPq nº 2.664/2026.